

Договор N 1

купли-продажи программного обеспечения

Версия документа: 1.0

Дата: 11 Июля, 2025 г.

Ильичев Павел Юрьевич, именуем в дальнейшем “Покупатель”, с одной стороны, и Меньшиков Никита Михайлович, именуем в дальнейшем “Продавец”, с другой стороны, вместе именуемые в дальнейшем “Стороны”, заключили настоящий Договор о нижеследующем.

1 Предмет договора

1. Продавец обязуется передать в собственность Покупателю программный продукт — «Сервис определения маркировки и размера шины по фото» (далее — «Программный продукт»), разработанный в соответствии с Техническим заданием (Приложение №1 к настоящему Договору), а Покупатель обязуется принять Программный продукт и уплатить за него цену, установленную настоящим Договором.
2. Наименование, характеристика и количество Программного продукта:
 - (a) Наименование: «Сервис определения маркировки и размера шины по фото».
 - (b) Характеристика: микросервис, реализующий функции, описанные в разделах о сервисе “Определение маркировки и размера шины по фото” Технического задания, включая приём изображения шины и выдачу марки, модели и размерности шины в формате JSON; развёртывание в Docker-контейнере, взаимодействие через REST API с аутентификацией по API-ключу.
 - (c) Количество: 1 (одна) лицензия на право использования Программного продукта без ограничения по сроку и территории.
3. Право собственности на Программный продукт переходит к Покупателю с момента подписания Сторонами Акта приёмки-передачи Программного продукта.

2 Обязанности сторон

1. Продавец обязан:
 - (a) Передать Покупателю Программный продукт в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента подписания Акта приёмки-передачи.
 - (b) Передать вместе с Программным продуктом следующую документацию: исходный код, Docker-файл(ы), файл `requirements.txt`, пользовательскую и техническую документацию (описание API, инструкция по развёртыванию), соответствующие Техническому заданию.
 - (c) Обеспечить техническую поддержку Программного продукта в течение 6 (шести) месяцев с даты ввода в эксплуатацию, в объёме, определённом разделом «Гарантийная поддержка» Технического задания.
 - (d) Не разглашать данные, полученные в ходе работы над проектом, а также не предоставлять третьим лицам доступ к исходному коду и весам моделей без письменного согласия Покупателя.
2. Покупатель обязуется:

- (a) Принять Программный продукт по Акту приёмки-передачи.
- (b) Оплатить Программный продукт в сроки, установленные Разделом 3 настоящего Договора.
- (c) Предоставить Продавцу необходимые данные и доступы, требуемые для ввода Программного продукта в эксплуатацию.

3 Финансовые условия и порядок расчётов

1. Стоимость Программного продукта составляет 250 000 (двести пятьдесят тысяч) рублей.
2. Порядок оплаты:
 - (a) 50 000 (пятьдесят тысяч) рублей — в день подписания настоящего Договора.
 - (b) 50 000 (пятьдесят тысяч) рублей — не позднее 14 (четырнадцати) календарных дней с момента подписания настоящего Договора.
 - (c) 50 000 (пятьдесят тысяч) рублей — не позднее 7 (семи) календарных дней с момента фактического ввода Программного продукта в эксплуатацию.
 - (d) 100 000 (сто тысяч) рублей — не позднее 30 ноября 2025 года.
3. Оплата производится на расчётный счёт Продавца, указанный в реквизитах, безналичным переводом.

4 Гарантийный срок программного продукта

1. Гарантийный срок Программного продукта составляет 6 (шесть) месяцев.
2. Гарантийный срок начинается с даты подписания Акта приёмки-передачи Программного продукта.
3. Если Покупатель лишён возможности использовать Программный продукт по обстоятельствам, зависящим от Продавца, гарантийный срок приостанавливается на период действия указанных обстоятельств.
4. Гарантийный срок продлевается на время, в течение которого Программный продукт не мог использоваться из-за обнаруженных в нём недостатков, при условии извещения Продавца о недостатках в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента их обнаружения.

5 Ответственность сторон

1. Имущественная и иная ответственность Сторон определяется настоящим Договором и действующим законодательством РФ.
2. В случае нарушения Покупателем срока платежа Продавец вправе потребовать уплаты неустойки в размере 0,1% от суммы просроченного платежа за каждый день просрочки.
3. Выплата неустоек не освобождает Стороны от исполнения своих обязательств.

6 Обстоятельства непреодолимой силы (форс-мажор)

1. Порядок освобождения Сторон от ответственности при наступлении обстоятельств непреодолимой силы определяется действующим законодательством РФ. Сторона, подвергшаяся воздействию таких обстоятельств, обязана уведомить другую Сторону в письменной форме в течение 5 (пяти) календарных дней.
2. Сторона, которая подвергается воздействию непреодолимой силы, должна доказать существование непреодолимой силы достоверными документами.

7 Порядок разрешения споров

Все споры и разногласия, возникающие из настоящего Договора, решаются путём переговоров. В случае недостижения согласия спор подлежит рассмотрению в суде в соответствии с законодательством РФ.

8 Срок действия договора

1. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств.
2. Прекращение действия Договора не освобождает Стороны от ответственности за нарушения, имевшие место в период его действия.

9 Заключительные положения

1. Все приложения и дополнительные соглашения к настоящему Договору являются его неотъемлемой частью и действительны при условии их письменного оформления и подписания уполномоченными представителями Сторон.
2. Стороны обязаны незамедлительно письменно уведомлять друг друга об изменениях реквизитов.
3. Во всём, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны руководствуются действующим законодательством РФ.
4. Настоящий Договор составлен и подписан в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу — по одному для каждой из Сторон.

10 Реквизиты сторон

Реквизит	Покупатель	Продавец
Имя	Ильичев Павел Юрьевич	Меньшиков Никита Михайлович
ИНН	732896478438	524709285864
ОГРНИП	3227300000013731	
КПП		526002001
Расчётный счёт	40802 810 0 0000 3397713	40817 810 9 4200 7326135
Банк	АО «ТБанк»	ПАО «Сбербанк»
БИК	044525974	042202603
Корреспондентский счёт	30101810145250000974	30101 810 9 0000 0000603

М.П.

М.П.